

اركان جريمة السرقة بالإكراه

تعد جريمة السرقة بالإكراه من الجرائم التي تمس امن الافراد لما يصاحبها من عنف او تهديد يؤثر على ارادة المجني عليه وقد وضع المشرع لها اركانا خاصة تميزها عن السرقة العادية وتحدد متى تتحقق المسؤولية الجنائية فيها و اركانها الآتى:

اولا: أن يكون الإكراه موجها ضد الاشخاص:

يشترط لتحقيق ظرف الإكراه كظرف مشدد للسرقة أن تكون أعمال العنف أو القوة التي يباشرها الجانى موجهة ضد الاشخاص سواء كان المجنى عليه او غيره و هذا ما نصت عليه المادة 314 عقوبات

ثانيا: الطابع المادى للإكراه:

يتعين أن يكون الإكراه الموجه ضد الاشخاص إكراها ماديا بما يعنى استخدام الجانى القوة المادية فى ارتكاب جريمة بهدف اعدام مقاومة المجنى عليه او اضعافها تسهيلا للسرقة او اتمامها

ثالثا: أن يكون الإكراه واقعا بقصد السرقة:

يشترط لتحقيق الإكراه كظرف مشدد لجريمة السرقة أن يكون استخدام الجانى وسيلة من وسائل الاكراه قبل المجنى عليه بغرض تسهيل ارتكاب السرقة وهو ما يستتبع ان يكون الاكراه معاصرا لارتكاب جريمة السرقة